

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（一）

第三十講 解釋要旨
其他基本人權

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈其他基本人權〉相關解釋要旨

湯德宗
憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第五屆（74/10～83/09：釋 200～366）			
204 (75.04.11)	票據法第一百四十一條第二項有關刑罰之規定，旨在防止發票人濫行簽發支票，確保支票之流通與支付功能，施行以來，已有被利用以不當擴張信用之缺失，唯僅係該項規定是否妥善問題，仍未逾立法裁量之範圍，與憲法憲法第十五條及第二十二條尚無牴觸。	§§ 15, 22	Q 「空頭支票入罪」侵害憲法 §22 條所保障的哪種權利？
	〈楊與齡、張特生、鄭健才大法官不同意見書〉 發票人簽發之支票，經執票人提示不獲支付者，固應負民事責任，但以刑罰迫使其履行債務，則非維持社會秩序或增進公共利益所必要，票據法第一百四十一條第二項規定，應迅為適當之修正，以符憲法第二十二條及第二十三條保障人民自由權利，非有必要不得限制之本旨。	§§ 22, 23	Q 憲法 §23 之合憲性分析架構（比例原則）亦能適用於憲法 §22 所保障之權利？
	〈張特生大法官不同意見書〉 按人民有免受嚴苛異常刑罰之自由權利，乃為法治先進國家憲法所是認，亦在我憲法第二十二條概括保障之列，現行票據法第一百四十一條規定，對於經提示不		[免於苛酷異常刑罰之自由] Q “Freedom from unusual and cruel punishment” 屬於憲法

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
204 (續)	獲支付之支票發票人，不問其有無詐欺故意，概以刑罰相繩，對於無刑事可罰性之民事負債行為，科以徒刑、拘役或罰金，為他國立法例所罕見，此項規定不能認係維持社會秩序，增進公共利益所必要，超出憲法 §23 所定得以限制人民自由權利之必要範圍。 ① 系爭規定於 75/12/31 因施行期限屆滿而廢止。	§§ 22, 23	§ 8 之「人身自由」？抑或 § 22「未列舉之根本的基本權」？ Q 空頭支票入罪屬「嚴苛異常之刑罰」？ Q 限有詐欺故意者始課以刑罰，即可合憲？ Cf. UK_WC § 5.9(禁止單純以債務不履行為理由，予以拘禁、管收)
第五屆（74/10～83/09：釋 200～366）			
242 (78.06.23)	中華民國七十四年六月三日修正公布前之民法親屬編，其第九百八十五條規定：「有配偶者，不得重婚」；第九百九十二條規定：「結婚違反第九百八十五條之規定者，利害關係人得向法院請求撤銷之。但在前婚姻關係消滅後，不得請求撤銷」，乃維持一夫一妻婚姻制度之社會秩序所必要，與憲法並無抵觸。 惟國家遭遇重大變故，在夫妻隔離，相聚無期之情況下所發生之重婚事件，與一般重婚事件究有不同，對於此種有長期實際共同生活事實之後婚姻關係，仍得適用上開 §992 之規定予以撤銷，嚴重影響其家庭生活及人倫關係，反足妨害社會秩序，自與憲法 §22 保障人民自由及權利之規定有所抵觸。	§ 22 [釋 362]	[婚姻自由權] Q 違反「一夫一妻」即屬違反「社會秩序」，而不受憲 §22 保護？ Ω 實際上既是一夫一妻，乃無禁止（撤銷後婚姻）之必要！ Ω 本件審查、宣告法院確定終局裁判（認事用法）之見解違憲，實為罕見之憲法訴願裁判！

30 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
242 (續)	〈劉鐵錚大法官不同意見書〉 民國 74/06/03 修正公布前之民法親屬編 §992 對重婚撤銷權，未設合理除斥期間，任令利害關係人可無限期地行使權利之規定，牴觸憲法 §§22, 23，依同法 §171 應為無效。		Q 果增設除斥期間，即可免除嗣後之困惱？ Cf. 釋 362 Q 不同意見與多數意見，何所不同？
293 (81.03.13)	銀行法第四十八條第二項規定「銀行對於顧客之存款、放款或匯款等有關資料，除其他法律或中央主管機關另有規定者外，應保守秘密」，旨在保障銀行之一般客戶財產上之秘密及防止客戶與銀行往來資料之任意公開，以維護人民之隱私權。	§ 22	[隱私權_資訊隱私權] Q 「職業秘密保守義務」(obligation of professional confidentiality) 屬於何種隱私權？
	惟公營銀行之預算、決算依法應受議會之審議，議會因審議上之必要，就公營銀行依規定已屬逾期放款中，除收回無望或已報呆帳部分，仍依現行規定處理外，其餘部分，有相當理由足認其放款顯有不當者，經議會之決議，在銀行不透露個別客戶姓名及議會不公開有關資料之條件下，要求銀行提供該項資料時，為兼顧議會對公營銀行之監督，仍應予以提供。		Q 本件兼為「權力分立」案件與「人權保障」案件？ Q 本件與釋字 729 有雷同處？ Ω 「資訊公開」與「資訊隱私」衝突時，應力求兩者最大程度之實現
	〈解釋理由書〉 此項保密規定，依中央主管機關財政部歷來函釋，不適用於監察、司法、警察及稅務等機關之必要查證。		Q 何故不適用？ Ω 隱私保護不得妨礙犯罪或弊案之調查 (Cf. UK_WC §29.4)

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
293 (續)	〈李志鵬大法官不同意見書〉 銀行法第四十八條第二項之規定，旨在保障銀行之一般客戶財產上之秘密及防止客戶與銀行往來資料之任意公開，以維護人民之隱私權。惟公營銀行之預算、決算依法應受議會之審議，議會因審議上之必要，就公營銀行依規定已屬逾期之放款中除收回無望或已報呆帳部分，仍依現行規定處理外，其餘部分，有相當理由足認其放款顯有不當者，經議會決議，在銀行不透露個別客戶姓名及議會不公開有關資料之條件下，要求銀行提供該項資料時，為兼顧議會對公營銀行之監督，仍應予以提供。		Q 其與多數意見，有何不同？
362 (83.08.29)	民法第九百八十八條第二款關於重婚無效之規定，乃所以維持一夫一妻婚姻制度之社會秩序，就一般情形而言，與憲法尚無抵觸。惟如前婚姻關係已因確定判決而消滅，第三人本於善意且無過失，信賴該判決雖該判決嗣後又經變更，致後婚姻成為重婚；究與一般重婚之情形有異，依信賴保護原則，該後婚姻之效力，應以予以維持。首開規定未兼顧類此之特殊情況，與憲法保障人民結婚自由權利之意旨未盡相符，應予檢討修正。	§ 22 [釋 242] [釋 552]	[婚姻自由權 & 信賴保護原則] Ω 釋字 242 作成時，重婚屬「得撤銷」行為；嗣民 74 年民法修正，重婚改為「無效」行為 Q 「結婚自由」與「信賴保護」之關係？
	〈解釋理由書〉 適婚之人無配偶者，本有結婚之		Q 結婚自由亦屬「隱私

30 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
362 (續)	自由，他人亦有與之相婚之自由。此種自由，依憲法第二十二條規定，應受保障。		權」之一種？
	〈李鐘聲大法官不同意見書〉 本件解釋割裂一夫一妻制度，有違重婚無效之立法精神。		
372 (84.02.24)	維護人格尊嚴與確保人身安全，為我國憲法保障人民自由權利之基本理念。增進夫妻情感之和諧，防止家庭暴力之發生，以保護婚姻制度，亦為社會大眾所期待。民法第一千零五十二條第一項第三款所稱「不堪同居之虐待」，應就具體事件，衡量夫妻之一方受他方虐待所受侵害之嚴重性，斟酌當事人之教育程度、社會地位及其他情事，是否已危及婚姻關係之維繫以為斷。若受他方虐待已逾越夫妻通常所能忍受之程度而有侵害人格尊嚴與人身安全者，即不得謂非受不堪同居之虐待。最高法院二十三年上字第四五五四號判例謂：「夫妻之一方受他方不堪同居之虐待，固得請求離婚，惟因一方之行爲不檢而他方一時忿激，致有過當之行爲，不得即謂不堪同居之虐待」，對於過當之行爲逾越維繫婚姻關係之存續所能忍受之範圍部分，並未排除上述原則之適用，與憲法尚無牴觸。	§ 22	[婚姻制度與人格尊嚴] Q 人格尊嚴與人身安全之關係？ Q 我國實務區分法規（含判例）「本身」違憲 (unconstitutional <i>per se</i>) 與法規「適用」違憲 (unconstitutional <i>as applied</i>)？如此區分在現制（抽象審查）下，仍有意義？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
399 (85.03.22)	姓名權為人格權之一種，人之姓名為其人格之表現，故如何命名為人民之自由，應為憲法第二十二條所保障。姓名條例第六條第一項第六款規定命名文字字義粗俗不雅或有特殊原因經主管機關認定者，得申請改名。是有無申請改名之特殊原因，由主管機關於受理個別案件時，就具體事實認定之。姓名文字與讀音會意有不可分之關係，讀音會意不雅，自屬上開法條所稱得申請改名之特殊原因之一。內政部中華民國六十五年四月十九日臺內戶字第六八二二六六號函釋「姓名不雅，不能以讀音會意擴大解釋」，與上開意旨不符，有違憲法保障人格權之本旨，應不予援用。	§ 22 [釋 486]	[人格權_姓名權] Q 人格權亦屬憲 §22 所保障之範圍？ Q 本件（函釋）與釋字 372（判例）同為關於法條之釋義，何以審查結論迥異？ Q 本件何以未宣告姓名條例限制改名之規定違憲？
第六屆（83.10～92.9：釋字 367～566）			
486 (88.06.11)	憲法上所保障之權利或法律上之利益受侵害者，其主體均得依法請求救濟。中華民國七十八年五月二十六日修正公布之商標法第三十七條第一項第十一款（現行法為第三十七條第十一款）前段所稱「其他團體」，係指自然人及法人以外其他無權利能力之團體而言，其立法目的係在一定限度內保護該團體之人格權及財產上利益。自然人及法人為權利義務之主體，固均為憲法保護之對象；惟為貫徹憲法對人格權及財產權之保障，非具有權利能力之	§ 22 [釋 399]	[權利主體_姓名權&訴訟權] Ω 非法人團體亦有名稱不受侵害之權（姓名權）

30 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
486 (續)	「團體」，如有一定之名稱、組織而有自主意思，以其團體名稱對外為一定商業行為或從事事務有年，已有相當之知名度，為一般人所知悉或熟識，且有受保護之利益者，不論其是否從事公益，均為商標法保護之對象，而受憲法之保障。商標法上開規定，商標圖樣，有其他團體之名稱，未得其承諾者，不得申請註冊，目的在於保護各該團體之名稱不受侵害，並兼有保護消費者之作用，與憲法第二十二條規定之意旨尚無牴觸。		
502 (89.04.07)	民法第一千零七十三條關於收養者之年齡應長於被收養者二十歲以上，及第一千零七十九條之一關於違反第一千零七十三條者無效之規定，符合我國倫常觀念，為維持社會秩序、增進公共利益所必要，與憲法保障人民自由權利之意旨並無牴觸。收養者與被收養者之年齡合理差距，固屬立法裁量事項，惟基於家庭和諧並兼顧養子女權利之考量，上開規定於夫妻共同收養或夫妻之一方收養他方子女時，宜有彈性之設，以符合社會生活之實際需要，有關機關應予檢討修正。 ① 96/05/23 民法修正：夫妻共同收養時，一方須長於被收養者 20 歲以上，他方須長於被收養者	§ 22	[家庭制度_收養年齡差距之限制] Q 「惟」書乃「合憲，檢討改進」之意？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
502 (續)	16 歲以上。另，夫妻之一方收養他方之子女時，應長於被收養者 16 歲以上。		
503 (89.04.20)	納稅義務人違反作為義務而被處行為罰，僅須其有違反作為義務之行為即應受處罰；而逃漏稅捐之被處漏稅罰者，則須具有處罰法定要件之漏稅事實方得為之。二者處罰目的及處罰要件雖不相同，惟其行為如同時符合行為罰及漏稅罰之處罰要件時，除處罰之性質與種類不同，必須採用不同之處罰方法或手段，以達行政目的所必要者外，不得重複處罰，乃現代民主法治國家之基本原則。是違反作為義務之行為，同時構成漏稅行為之一部或係漏稅行為之方法而處罰種類相同者，如從其一重處罰已足達成行政目的時，即不得再就其他行為併予處罰，始符憲法保障人民權利之意旨。本院釋字第三五六號解釋，應予補充。	§ 22	[一行為、不兩罰] Q 區別「行為罰」與「漏稅罰」之實益？
531 (90.10.19)	道路交通管理處罰條例第六十二條第二項（本條項已於八十六年一月二十二日修正併入第六十二條第一項）規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡，應即採取救護或其他必要措施，並向警察機關報告，不得逃逸，違者吊銷駕駛執照。其目的在增進行車安全，保護他人權益，以維護社會秩序，與憲法第二十三條並無牴觸。	[釋 699]	[一般行為自由_駕車自由] Q 何以肇逃吊照「與憲法第二十三條並無牴觸」？其係限制人民「哪種」憲法上權利，而未逾越「必要」範圍？

30 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
531 (續)	同條例第六十七條第一項明定，因駕車逃逸而受吊銷駕駛執照之處分者，不得再行考領駕駛執照（本條項業於九十年一月十七日修正公布為終身不得考領駕駛執照）。該規定係為維護車禍事故受害人生命安全、身體健康必要之公共政策，且在責令汽車駕駛人善盡行車安全之社會責任，屬維持社會秩序及增進公共利益所必要，與憲法第二十三條尚無違背。惟凡因而逃逸者，吊銷其駕駛執照後，對於吊銷駕駛執照之人已有回復適應社會能力或改善可能之具體事實者，是否應提供於一定條件或相當年限後，予肇事者重新考領駕駛執照之機會，有關機關應就相關規定一併儘速檢討，使其更符合憲法保障人民權益之意旨。		Q 「惟」書之意義？ Cf. 釋字 502
532 (90.11.02)	中華民國八十三年九月十六日發布之臺灣省非都市土地山坡地保育區、風景區、森林區丁種建築（窯業）用地申請同意變更作非工（窯）業使用審查作業要點，其內容已逾越母法之範圍，創設區域計畫法暨非都市土地使用管制規則關於非都市土地使用分區內使用地變更編定要件之規定，違反非都市土地分區編定、限制使用並予管制之立法目的，且增加人民依法使用其土地權利之限制，與憲法第二十三條法律保留原則有違，應不予適用。	§§ 22, 23	[法律保留原則_法律優位原則]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
532 (續)	〈蘇俊雄大法官協同意見書〉 對於計畫形成之決定，應給予利害關係人陳述意見之機會。但為確保利害關係人的參與不流於形式意義，行政機關應負有於計畫程序前或計畫程序中，提供計畫程序參與者相關資訊之義務，且計畫程序參與者對於與計畫相關之資訊，亦應有請求行政機關提出之權利，當事人或利害關係人對於行政機關所提出之資訊，應得以閱覽、抄寫、複印或攝影（行政程序法第四十六條第一項）。其目的在確保計畫制訂之正確性，透過當事人及利害關係人事前基於充分且完整的資訊，而於計畫程序中為實質的討論，可避免計畫決策的錯誤，以及冗長及繁瑣的事後司法救濟等因決策於未知之中所可能產生的弊端。	[釋 709] [釋 739]	[正當行政程序]
535 (90.12.14)	警察勤務條例...第十一條第三款，臨檢自屬警察執行勤務方式之一種。臨檢實施之手段：檢查、路檢、取締或盤查等不問其名稱為何，均屬對人或物之查驗、干預，影響人民行動自由、財產權及隱私權等甚鉅，應恪遵法治國家警察執勤之原則。實施臨檢之要件、程序及對違法臨檢行為之救濟，均應有法律之明確規範，方符憲法保障人民自由權利之意旨。 ① 92/06/25 修正「警察職權行使法」 §§ 6, 7, 8 明定警察實施臨檢、盤查之要件與程序。	§§ 7, 22	[隱私權 & 臨檢] [行動自由 = 遷徙自由] Q 臨檢如何影響（侵害）「隱私權」？哪種隱私權？ Ω 法律保留原則 & 正當程序保障（實質正當 & 程序正當） Q 何謂「行動自由」？ Ω 釋 699

30 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
552 (91.12.13)	婚姻涉及身分關係之變更，攸關公共利益，後婚姻之當事人就前婚姻關係消滅之信賴應有較為嚴格之要求，僅重婚相對人之善意且無過失，尚不足以維持後婚姻之效力，須重婚之雙方當事人均為善意且無過失時，後婚姻之效力始能維持，就此本院釋字第三六二號解釋相關部分，應予補充。 ① 96/05/23 民法修正，規定第三人本於善意且無過失信賴一方之離婚確定判決，致後婚姻成為重婚時，後婚不因之而無效。	§ 22 [釋 362]	[結婚自由] Q 為何補充（修正）釋字 362？
554 (91.12.27)	婚姻制度植基於人格自由，具有維護人倫秩序、男女平等、養育子女等社會性功能，國家為確保婚姻制度之存續與圓滿，自得制定相關規範，約束夫妻雙方互負忠誠義務。性行為自由與個人之人格有不可分離之關係，固得自主決定是否及與何人發生性行為，惟依憲法第二十二條規定，於不妨害社會秩序公共利益之前提下，始受保障。是性行為之自由，自應受婚姻與家庭制度之制約。婚姻關係存續中，配偶之一方與第三人間之性行為應為如何之限制，以及違反此項限制，應否以罪刑相加，各國國情不同，應由立法機關衡酌定之。刑法第二百三十九條對於通姦者、相姦者處一年以下有期徒刑之規定，	§ 22	[性行為自由_婚姻與家庭制度之制約] Q 通姦罪為保障婚姻與家庭制度所必要？通姦除罪化即難以保障婚姻與家庭制度？

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
554 (續)	固對人民之性行為自由有所限制，惟此為維護婚姻、家庭制度及社會生活秩序所必要。為免此項限制過嚴，同法第二百四十五條第一項規定通姦罪為告訴乃論，以及同條第二項經配偶縱容或有怨者，不得告訴，對於通姦罪附加訴追條件，此乃立法者就婚姻、家庭制度之維護與性行為自由間所為價值判斷，並未逾越立法形成自由之空間，與憲法第二十三條比例原則之規定尚無違背。		
新制（92.10～：釋字 567～）			
576 (93.04.23)	契約自由為個人自主發展與實現自我之重要機制，並為私法自治之基礎，除依契約之具體內容受憲法各相關基本權利規定保障外，亦屬憲法第二十二條所保障其他自由權利之一種。惟國家基於維護公益之必要，尚非不得以法律對之為合理之限制。	§ 22	[契約自由]
580 (93.07.09)	耕地三七五減租條例第五條前段關於租賃期限不得少於六年，以及同條例第六條第一項暨第十六條第一項關於締約方式與轉租禁止之規定，均為穩定租賃關係而設；同條例第十七條第一項第一款規定租賃期限內，承租人死亡無人繼承耕作之法定終止租約事由，並保留出租人收回耕地之彈性。上開規定皆有利於實現扶植	§ 22 [釋 576] [釋 643] [釋 716]	[契約自由]

30 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
580 (續)	自耕農及改善農民生活之基本國策，縱於出租人之契約自由及財產權有所限制，衡諸立法目的，其手段仍屬必要而且適當，亦兼顧承租人與出租人雙方之利益，與憲法第二十三條比例原則、第二十二條契約自由、第十五條財產權及第七條平等權之保障並無違背。		Q 基本國策得做為限制基本權（契約自由）之正當理由？
585 (93.12.15)	〈解釋理由書〉 隱私權雖非憲法明文列舉之權利，惟基於人性尊嚴與個人主體性之維護及人格發展之完整，並為保障個人生活秘密空間免於他人侵擾及個人資料之自主控制，隱私權乃為不可或缺之基本權利，而受憲法第二十二條所保障（本院釋字第五〇九號、第五三五號解釋參照）。	§ 22 [釋 603]	[隱私權]
587 (93.12.30)	民法第一千零六十三條規定：「妻之受胎，係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女。前項推定，如夫妻之一方能證明妻非自夫受胎者，得提起否認之訴。但應於知悉子女出生之日起，一年內為之。」係為兼顧身分安定及子女利益而設，惟其得提起否認之訴者僅限於夫妻之一方，子女本身則無獨立提起否認之訴之資格，且未顧及子女得獨立提起該否認之訴時應有之合理期間及起算日，是上開規定使子女之訴訟權受到不當限制，而	§ 22 [釋 177] [釋 185]	[人格權_確認父子關係權] Q 禁止起訴＝剝奪子女獲知其血緣關係之權利→侵害子女之「人格權」？ Q 系爭規定亦侵害子女「知之權利」？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
587 (續)	不足以維護其人格權益，在此範圍內與憲法保障人格權及訴訟權之意旨不符。 〈解釋理由書〉 子女有獲知其血統來源之權利，為聯合國一九九〇年九月二日生效之兒童權利公約（Convention on the Rights of the Child）第七條第一項所揭櫫；確定父子真實身分關係，攸關子女之人格權，應受憲法第二十二條所保障。		
603 (94.09.28)	隱私權雖非憲法明文列舉之權利，惟基於人性尊嚴與個人主體性之維護及人格發展之完整，並為保障個人生活私密領域免於他人侵擾及個人資料之自主控制，隱私權乃為不可或缺之基本權利，而受憲法第二十二條所保障。	§§ 22, 23 [釋 585]	[隱私權_資訊隱私權]
	指紋乃重要之個人資料，個人對其指紋資訊之自主控制，受資訊隱私權之保障。戶籍法第八條第二項、第三項規定須捺指紋始核發身分證，與憲法第二十二條、第二十三條規定之意旨不符，應自本解釋公布之日起不再適用。		Q 指紋應如何定性？ 屬「敏感性個人資料」 （sensitive personal data）？
	對於未依規定捺指紋者，拒絕發給國民身分證，形同強制捺指紋並錄存指紋，以作為核發國民身分證之要件，其目的為何，戶籍法未設明文規定，於憲法保障人民資訊隱私權之意旨已有未合。縱		Q 國民身分證制度是否違憲？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
603 (續)	用以達到國民身分證之防偽、防止冒領、冒用、辨識路倒病人、迷途失智者、無名屍體等目的而言，亦屬損益失衡、手段過當，不符比例原則之要求。 ❶ 97/05/28 戶籍法修正，刪除前揭規定。		
643 (97.05.30)	工商團體會務工作人員管理辦法第四十五條第二項規定：「前項退休金，應視團體財力，按服務年資，每滿一年發給二個月薪給之一次退休金，未滿一年部分按比例計算之；發給金額最高以不超過六十個月之薪給總額並以申領一次為限」。係主管機關為健全商業團體之人事組織，以維護公益，就會務工作人員退休金給付標準，所訂定之準則性規定，尚未逾越商業團體法第七十二條之授權範圍，對人民財產權及契約自由之限制亦未過當，與憲法第二十三條規定之意旨尚無抵觸。	§§ 15, 22, 23 [釋 576] [釋 580] [釋 716]	[契約自由] Q 系爭辦法何以尚非過當？
656 (98.04.03)	〈解釋理由書〉 [1] 名譽權旨在維護個人主體性及人格之完整，為實現人性尊嚴所必要，受憲法第二十二條所保障(本院釋字第三九九號、第四八六號、第五八七號及第六〇三號解釋參照)。	§§ 15, 22, 23 [釋 699]	[人格權_名譽權]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
664 (98.07.31)	少年事件處理法第二十六條第二款（收容）及第四十二條第一項第四款（感化教育）規定，就限制經常逃學或逃家虞犯少年人身自由部分，不符憲法第二十三條之比例原則，亦與憲法第二十二條保障少年人格權之意旨有違，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿一個月時，失其效力。	§§ 8-I, 22, 23, 156 [釋 587] [釋 603] [釋 656]	[人格權] [人身自由] Q 少年之人格權與成人之人格權，有無不同？
	〈解釋理由書〉 [2] 人格權乃維護個人主體性及人格自由發展所不可或缺，亦與維護人性尊嚴關係密切，是人格權應受憲法第二十二條保障。為保護兒童及少年之身心健康及人格健全成長，國家負有特別保護之義務（憲法 §156 規定參照），應基於兒童及少年之最佳利益，依家庭對子女保護教養之情況，社會及經濟之進展，採取必要之措施，始符憲法保障兒童及少年人格權之要求（本院釋字第 587 號、第 603 號及第 656 號解釋參照）。		Q 系爭規定何以猶未克盡國家保護義務？
689 (100.07.29)	社會秩序維護法第八十九條第二款規定，旨在保護個人之行動自由、免於身心傷害之身體權、及於公共場域中得合理期待不受侵擾之自由與個人資料自主權，而處罰無正當理由，且經勸阻後仍繼續跟追之行爲，與法律明確性原則尚無牴觸。新聞採訪者於有事實足認特定事件屬大眾所關切並具一定公益性之事務，而具有新聞價值，如須以跟追方式進行	§§ 11, 15, 22, 23 [釋 699]	[行動自由=遷徙自由] Q 系爭規定乃為保障被跟追人之哪些憲法權利，而限制跟追人（記者）之哪些憲法權利？ Q 何謂「於公共場域中得合理期待不受侵擾

30 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
689 (續)	採訪，其跟追倘依社會通念認非不能容忍者，即具正當理由，而不在首開規定處罰之列。於此範圍內，首開規定縱有限制新聞採訪行為，其限制並未過當而符合比例原則，與憲法第十一條保障新聞採訪自由及第十五條保障人民工作權之意旨尚無抵觸。		之自由」？指「隱私權」？ Q 何謂「身體權」？其憲法上之依據？
716 (102.12.27)	〈解釋理由書〉 [3] 公職人員利益衝突迴避法（下稱利益衝突迴避法）第九條規定：「公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為。」（下稱系爭規定一）第十五條規定：「違反第九條規定者，處該交易行為金額一倍至三倍之罰鍰。」（下稱系爭規定二）系爭規定一禁止公職人員及其關係人（利益衝突迴避法第二條、第三條規定參照）與公職人員服務之機關或受其監督之機關（下稱上開機關）為買賣等交易行為，就公職人員而言，乃屬對其財產權及契約自由所為之限制；就公職人員之關係人而言，乃屬對其工作權、財產權及其內涵之營業自由暨契約自由所為之限制。系爭規定二對公職人員及其關係人違反系爭規定一者處以罰鍰，則屬對憲法第十五條所保障之人民財產權所為限制。 [5] 系爭規定一雖限制公職人員及其關係人之工作權、財產權及其內涵之營業自由暨契約自由，	§§15, 22, 23 [釋 576] [釋 580] [釋 643]	[契約自由]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
716 (續)	惟禁止交易之對象僅及於上開機關，並非全面禁止與上開機關以外之對象進行交易，公職人員及其關係人尚非不能與其他營業對象交易，以降低其因交易對象受限所遭受之損失，系爭規定一對公職人員及其關係人工作權、財產權等之限制尚未過當，與其所保護之公共利益間，並非顯失均衡。綜上，系爭規定一尚未牴觸憲法第二十三條之比例原則，與憲法第十五條、第二十二條保障人民工作權、財產權及其內涵之營業自由暨契約自由之意旨均無違背。		